



## תוכן עניינים

2..... טיוטת תקנות

2..... א. שם התקנות המוצעות

2..... ב. מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן

3..... ג. להלן נוסח טיוטת התקנות המוצעות:

טיוטת תקנות מס הכנסה (קביעת סוגי עסקאות, הכנסות או מכירות שיוספו או יוחרגו ממחזור העסקאות של בעל עסק

4..... זעיר), התשפ"ה-2025

4..... 1. קביעת מחזור עסקאות

4..... 2. תחולה

4..... 3. הוראת שעה

4..... דברי הסבר

## טיוטת תקנות

### א. שם התקנות המוצעות

תקנות מס הכנסה (קביעת סוגי עסקאות, הכנסות או מכירות שיוספו או יוחרגו ממחזור העסקאות של בעל עסק זעיר), התשפ"ה-2025 ;

### ב. מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן

ביום 31 במאי 2023 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (להלן – **התיקון**), במסגרתו נוסף פרק שמיני בחלק ד' לפקודת מס הכנסה אשר קבע מנגנון חדש שנועד לאפשר לבעלי עסקים זעירים לנכות מהכנסתם סכום הוצאה קבוע (ניכוי נורמטיבי), במקום ניכוי הוצאות בפועל בהתאם להוצאות פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה, וזאת במטרה להקל בבירוקרטיה ובנטל הדיווח המוטל על עוסקים אלו.

במקביל, תוקנו גם תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 (להלן – **התקנות**), ונקבע בהן מנגנון דיווח ותשלום מס ייעודי לבעלי הכנסה מעסק זעיר, המאפשר פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה, ככל שידווחו וישלמו את המס במערכת ייעודית שהוקמה לצורך כך.

במסגרת התיקון נקבעה הגדרה למחזור עסקאות בהתאם להגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – **חוק מס ערך מוסף**), וכן הוסמך שר האוצר לקבוע בתקנות עסקאות, הכנסות או מכירות שיוספו או יוחרגו ממחזור העסקאות של בעל עסק זעיר. עד כה, טרם נקבעו תקנות אלו. כעת, מוצע לראשונה לקבוע בתקנות כי הכנסות מפיצויים בעד נזק עקיף לפי סעיף 36 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן – **פיצוי בעד נזק עקיף**), ייכללו במחזור העסקאות.

פיצויים בשל נזקים עקיפים המשולמים מכוח חוק מס רכוש נועדו לפצות עוסקים על הפסד או מניעת רווח כתוצאה מנזקי מלחמה, או מחמת אי אפשרות לנצל נכסים המצויים בתחום ישוב ספר, עקב פעולות מלחמה על-ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל, או עקב פעולות מלחמה על-ידי צבא הגנה לישראל. עם זאת, ועל אף שפיצויים אלה, נועדו לפצות את העוסקים על פגיעה במחזור שלהם כתוצאה מהלחימה, הם אינם נכללים כחלק ממחזור העוסק לעניין חוק מס ערך מוסף, ועל כן, אינם נכללים כחלק ממחזור בעל עסק זעיר לעניין התיקון. אי-הכללת פיצויים בשל נזקים עקיפים במחזור העסקאות עלולה לגרום לכך שבעלי עסק זעיר, אשר מקבלים פיצויים בשל נזקים עקיפים, ובכלל זאת, בעקבות מלחמת חרבות ברזל, יהיו חייבים בהגשת דוח שנתי ולא יהיו זכאים לניכוי הנורמטיבי מהכנסות אלו, וזאת בניגוד לרציונל המהותי של הרפורמה שנועדה להקל על עוסקים אלו.

לפיכך, מוצע להתקין את התקנות המוצעות, ולקבוע במסגרתן כי הכנסות מפיצויים בעד נזק עדיף ייכללו במחזור העסקאות של בעל עסק זעיר.

הכללת פיצויים בעד נזק עקיף במחזור העסקאות נועדה להיטיב עם בעלי עסקים זעירים שזכאים לפיצוי בשל נזק עקיף, והיא תאפשר לרבים מהם להמשיך ליהנות מההקלות הרגולטוריות שנקבעו בחקיקה. עם זאת, ייתכן ובמקרים מעטים, הכללת הפיצויים במחזור עלולה להוביל לכך שבעל עסק יחצה את תקרת הסף הקבועה לעניין ההגדרה "בעל עסק זעיר", ובשל כך לא יוכל עוד להיחשב ככזה. על מנת להתמודד עם תרחישים נקודתיים אלה, מוצע לקבוע כי התקנות יחולו, ככלל, לגבי הכנסות שיתקבלו בשנת המס 2025 ואילך, אך תינתן לבעל עסק זעיר האפשרות לבחור כי התקנות יחולו לגביו גם בגין הכנסות שהתקבלו בשנת המס 2024. הסדר זה מבטיח גמישות ומענה פרטני לגבי העבר, כך שכל נישום יוכל לבחון את השפעת הכללת הפיצויים על מעמדו ולפעול בהתאם למאפייניו הפרטניים.

יצוין כי במקביל לפרסום תקנות אלה, מפורסמת גם טיוטת תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשפ"ה-2025. במסגרת הטיוטה האמורה מוצע לתקן את תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, באופן שיתאפשר גם לבעלי עסקים זעירים אשר להם הכנסות מדמי לידה או דמי מילואים ליהנות מהפטור מהגשת דוח שנתי, ככל שיעמדו ביתר תנאי התקנות, לרבות הדיווח והתשלום במערכת הייעודית. ההבחנה בין אופן הטיפול בפיצויים בשל נזק עקיף לבין אופן הטיפול בדמי לידה ודמי מילואים נובעת ממאפייני סוגי ההכנסה השונים ואופן חישובם, אך שילוב ההוראות נותן פתרון לבעלי העסק הזעיר המפיקים הכנסות מכל הסוגים האמורים.

**ג. להלן נוסח טיוטת התקנות המוצעות:**

## טיוטת תקנות מטעם משרד האוצר:

טיוטת תקנות מס הכנסה (קביעת סוגי עסקאות, הכנסות או מכירות שיוספו או יוחרגו ממחזור

העסקאות של בעל עסק זעיר), התשפ"ה-2025

בתוקף סמכותי לפי סעיף 87(א) לפקודת מס הכנסה<sup>1</sup>, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

- קביעת מחזור עסקאות  
1. לעניין חישוב מחזור העסקאות של בעל עסק זעיר, יראו כחלק ממחזור העסקאות גם הכנסה מתשלומי פיצויים בעד נזק עקיף לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961.<sup>2</sup>
- תחולה  
2. תקנות אלה יחולו לגבי חישוב מחזור העסקאות של בעל עסק זעיר בשנת המס 2025 אילך.
- הוראת שעה  
3. על אף האמור בתקנה 2, רשאי בעל עסק זעיר לבקש שתקנות אלה יחולו בחישוב מחזור עסקאותיו בשנת 2024.

\_\_\_\_ ב \_\_\_\_\_ התש \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ ב \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_)  
[תאריך עברי] [תאריך לועזי]  
(חמ \_\_\_\_\_ 3-)

בצלאל סמוטריץ'  
שר האוצר

## דבריו הסבר

ביום 31 במאי 2023 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (להלן – **התיקון**), במסגרתו נוסף פרק שמיני בחלק ד' לפקודת מס הכנסה אשר קבע מנגנון חדש שנועד לאפשר לבעלי עסקים זעירים לנכות מהכנסתם סכום הוצאה קבוע (ניכוי נורמטיבי), במקום ניכוי הוצאות בפועל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה, וזאת במטרה להקל בבירוקרטיה ובנטל הדיווח המוטל על עוסקים אלו. במקביל, תוקנו גם תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 (להלן – **התקנות**), ונקבע בהן מנגנון דיווח ותשלום מס ייעודי לבעלי הכנסה מעסק זעיר, המאפשר פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה, ככל שידווחו וישלמו את המס במערכת ייעודית שהוקמה לצורך כך.

<sup>1</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  
<sup>2</sup> ס"ח התשכ"א, עמ' 100.

במסגרת התיקון נקבעה הגדרה למחזור עסקאות בהתאם להגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – חוק מס ערך מוסף), וכן הוסמך שר האוצר לקבוע בתקנות עסקאות, הכנסות או מכירות שיוספו או יוחרגו ממחזור העסקאות של בעל עסק זעיר. עד כה, טרם נקבעו תקנות אלו. כעת, מוצע לראשונה לקבוע בתקנות כי הכנסות מפיצויים בעד נזק עקיף לפי סעיף 36 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן – פיצוי בעד נזק עקיף), ייכללו במחזור העסקאות.

פיצויים בשל נזקים עקיפים המשולמים מכוח חוק מס רכוש נועדו לפצות עוסקים על הפסד או מניעת רווח כתוצאה מנזקי מלחמה, או מחמת אי אפשרות לנצל נכסים המצויים בתחום ישוב ספר, עקב פעולות מלחמה על-ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל, או עקב פעולות מלחמה על-ידי צבא הגנה לישראל. עם זאת, ועל אף שפיצויים אלה, נועדו לפצות את העוסקים על פגיעה במחזור שלהם כתוצאה מהלחימה, הם אינם נכללים כחלק ממחזור העוסק לעניין חוק מס ערך מוסף, ועל כן, אינם נכללים כחלק ממחזור בעל עסק זעיר לעניין התיקון. אי-הכללת פיצויים בשל נזקים עקיפים במחזור העסקאות עלולה לגרום לכך שבעלי עסק זעיר, אשר מקבלים פיצויים בשל נזקים עקיפים, ובכלל זאת, בעקבות מלחמת חרבות ברזל, יהיו חייבים בהגשת דוח שנתי ולא יהיו זכאים לניכוי הנורמטיבי מהכנסות אלו, וזאת בניגוד לרציונל המהותי של הרפורמה שנועדה להקל על עסקים אלו.

לפיכך, מוצע להתקין את התקנות המוצעות, ולקבוע במסגרתן כי הכנסות מפיצויים בעד נזק עדיף ייכללו במחזור העסקאות של בעל עסק זעיר.

הכללת פיצויים בעד נזק עקיף במחזור העסקאות נועדה להיטיב עם בעלי עסקים זעירים שזכאים לפיצוי בשל נזק עקיף, והיא תאפשר לרבים מהם להמשיך ליהנות מההקלות הרגולטוריות שנקבעו בחקיקה. עם זאת, ייתכן ובמקרים מעטים, הכללת הפיצויים במחזור עלולה להוביל לכך שבעל עסק יחצה את תקרת הסף הקבועה לעניין ההגדרה "בעל עסק זעיר", ובשל כך לא יוכל עוד להיחשב ככזה. על מנת להתמודד עם תרחישים נקודתיים אלה, מוצע לקבוע כי התקנות יחולו, ככלל, לגבי הכנסות שיתקבלו בשנת המס 2025 ואילך, אך תינתן לבעל עסק זעיר האפשרות לבחור כי התקנות יחולו לגביו גם בגין הכנסות שהתקבלו בשנת המס 2024. הסדר זה מבטיח גמישות ומענה פרטני לגבי העבר, כך שכל נישום יוכל לבחון את השפעת הכללת הפיצויים על מעמדו ולפעול בהתאם למאפייניו הפרטניים.

יצוין כי במקביל לפרסום תקנות אלה, מפורסמת גם טיוטת תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשפ"ה-2025. במסגרת הטיוטה האמורה מוצע לתקן את תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, באופן שיתאפשר גם לבעלי עסקים זעירים אשר להם הכנסות מדמי לידה או דמי מילואים ליהנות מהפטור מהגשת דוח שנתי, ככל שיעמדו ביתר תנאי התקנות, לרבות הדיווח והתשלום במערכת הייעודית. ההבחנה בין אופן הטיפול בפיצויים בשל נזק עקיף לבין אופן הטיפול בדמי לידה ודמי מילואים נובעת ממאפייני סוגי ההכנסה השונים ואופן חישובם, אך שילוב ההוראות נותן פתרון לבעלי העסק הזעיר המפיקים הכנסות מכל הסוגים האמורים